



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0072701-47.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **REINALDO DE MOURA PERES DA SILVA e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Marcela Dias De Abreu Pinto Coelho**

VISTOS.

CLAUDEMIR BISPO e REINALDO MOURA PERES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, e artigo 35, ambos c. c. o artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, na forma dos artigos 29, *caput*, e 69, ambos do Código Penal, porque anteriormente e no dia 29 de agosto de 2016, no município de Cuiabá, estado do Mato Grosso, e nesta cidade e comarca de São Paulo, associaram-se, juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta, ainda, que, no dia 29 de agosto de 2016, na Rua Cruzeiro, altura do nº 911, nas proximidades do Hotel Íbis, Barra Funda, nesta cidade e comarca, os réus, associados, remeteram e transportavam, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 19,488 kg (dezenove quilos, quatrocentos e oitenta e oito gramas) de cocaína, substância entorpecente, que determina a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante dos réus foi convertida em prisão preventiva em 30/08/2016 (fls. 111/112).

A denúncia foi recebida em 08/11/2016 (fls. 139). Os réus foram regularmente citados (fls. 199/202) e apresentaram resposta à acusação (fls. 127/131 e 168).

No decorrer da instrução, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, os réus foram



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

interrogados (mídia arquivada em Cartório).

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em sede de debates, o Dr. Promotor de Justiça pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa do réu Claudemir requereu a absolvição por insuficiência probatória. Por fim, a Defesa do réu Reinaldo requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, a aplicação da causa de diminuição prevista 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 em sua fração máxima, a fixação de regime diverso do fechado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a faculdade de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

De início, consigno que apesar de a instrução ter sido presidida por outro Magistrado, tendo em vista que ele se encontra afastado em gozo de férias, não há óbice em que a sentença seja prolatada por Magistrado diverso. Nesse sentido já se pronunciou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO NO GOZO DE FÉRIAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VERBETE N. 83 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo a sentença penal ser proferida por outro magistrado quando o responsável pela colheita da prova se encontrar em uma das situações excepcionais enumeradas no artigo 132 do Código de Processo Civil, caso dos autos. Precedentes. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 337691 DF 2013/0162542-2, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE) - Data de Julgamento: 17/10/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2013

A ação penal procede em parte.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência (fls. 11/14), no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15/16), bem como nos Laudos de Constatação (fls. 19/20) e Laudo Químico-Toxicológico (fls. 225/227).

No auto de prisão em flagrante, os réus permaneceram em silêncio (fls. 08 e 09), demonstrando, com isso, que nada teriam a indicar em sua defesa.

Em Juízo, os acusados negaram a prática dos delitos que lhes são imputados. O réu Claudemir relatou ser dono de uma academia de musculação em Cuiabá/MT e disse ter vindo até a cidade de São Bernardo do Campo/SP com a finalidade de adquirir equipamentos novos para sua academia. Afirmou não conhecer o corréu Reinaldo.

Por sua vez, o réu Reinaldo afirmou residir na cidade de Várzea Grande/MT e disse ter vindo a São Paulo na condição de motorista de um indivíduo conhecido como “Pedrinho”. Não soube declinar o nome completo ou o endereço de seu contratante, nem informar a origem do carro que dirigia. O réu hospedou-se no hotel Ibis por ordem de “Pedrinho”, onde o aguardaria até o término de seus compromissos nesta cidade. Desconhece seu atual paradeiro e alega somente ter conhecido o corréu Claudemir em São Paulo (mídia arquivada em Cartório).

No entanto, os policiais civis Cleber Rodrigues Gimenez e Eurico Moura Barbosa – responsáveis pelo atendimento da ocorrência –, relataram que receberam duas denúncias anônimas na Delegacia dando conta que um veículo Sandero, cor prata, com placas de Goiânia, realizava o transporte e distribuição de drogas no município de São Bernardo do Campo/SP, no bairro Riacho Grande, sendo ainda transmitidas, características peculiares do motorista incumbido da tarefa criminosa. Diante de tais características, realizaram campanhas e diligências em diferentes dias na entrada que dá acesso ao bairro, sendo que, na data dos fatos, pela manhã, avistaram o referido veículo deixando o local e seguindo em direção à Rodovia Anchieta. Passaram então a realizar acompanhamento e, passados alguns minutos, após o veículo estacionar ao lado do Hotel Ibis, localizado próximo ao bairro da Casa Verde, realizaram a abordagem. A droga foi encontrada em um compartimento secreto do veículo, atrás do para-choque traseiro, o que já havia sido noticiado na denúncia. Quando indagado, o acusado Reinaldo, que conduzia o veículo, estava nervoso e disse que era apenas motorista encarregado das entregas e distribuição das drogas, já tendo realizado o trajeto entre São Paulo e Mato Grosso. Apontou o corréu Claudemir como sendo o proprietário dos entorpecentes e disse que ele estaria hospedado em um



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

determinado hotel em São Bernardo do Campo/SP, tendo lhes passado as suas características físicas. Ante a informação, as equipes policiais se dividiram, ficando parte encarregada de conduzir Reinaldo e as drogas à Delegacia, ao passo que a outra deteve o acusado Claudemir, quando este deixava o local apontado, em um carro de cor preta. O veículo em questão parou próximo a uma banca de jornal, momento em que o acusado Claudemir visualizou o policial e empreendeu fuga, mas foi alcançado e rendido no meio da rua. Na Delegacia, o réu Reinaldo teria admitido que estava traficando enquanto o outro acusado não se manifestou acerca dos fatos (fls. 03/04, 06/07 e mídia arquivada em Cartório).

Nada existe que possa desabonar os depoimentos dos policiais - absolutamente desimpedidos para depor - nunca sendo demais repisar que "os funcionários da Polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição.

No tocante ao acusado Claudemir, embora existam indícios de que o réu tenha praticado o delito pelo qual se vê processado, - o que ensejou o recebimento da denúncia -, impõe-se admitir que são indícios vagos, sem grandes amarras nas provas dos autos, que, por si só, não autorizam o desate condenatório.

Com efeito, além da confissão informal de Reinaldo, não foi produzida nenhuma outra prova que o ligasse aos entorpecentes apreendidos com o corréu, registrando-se que, no Distrito Policial, assim como em Juízo, o réu Claudemir não confirmou a sua participação na empreitada criminosa. Demais disso, a confissão informal da fase inquisitorial não se confirmou em juízo.

Sobreleva notar que "Em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo, sem que ocorra possibilidade de desencontro na apreciação da prova" - consoante já se decidiu na Colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. "Desde que o elemento de convicção não se apresente com cunho de certeza, a absolvição é a medida que se impõe" (cf. Apelação Criminal nº 36.016-3, de São Paulo).

Em suma: a prova mostra-se insuficiente para a prolação de um decreto condenatório, quanto ao réu Claudemir.

Por outro lado, no que diz respeito ao réu Reinaldo, para a convicção judicial da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ocorrência do delito do artigo 33 da Lei 11.343/06, alguns elementos probatórios surgem, de molde a formar o conjunto incriminador, tais como as circunstâncias da prisão, o local, além da natureza e enorme quantidade de substâncias apreendidas, assim como a sua forma de acondicionamento.

A quantidade de entorpecente apreendida é digna de nota, próxima a 20 (vinte) quilos, e foi encontrada em compartimento secreto localizado na parte traseira do veículo encontrado em poder do réu Reinaldo. Ademais, conforme o depoimento dos policiais civis, todas as características informadas pelas denúncias anônimas coincidem com as apresentadas no caso, notadamente o modelo e cor do veículo, origem de seu emplacamento, localização das drogas e fisionomia do condutor, no caso, do réu Reinaldo. Deste modo, não existem dúvidas de que o réu estava efetuando o transporte de drogas, de modo que sua negativa restou isolada. Outrossim, o destino mercantil da aludida substância entorpecente também é certo, dada a vultosa quantidade apreendida.

Diante desse quadro fático, que não mereceu versão discrepante, com exceção da inconvincente negativa de autoria do acusado Reinaldo, impõe-se o desate condenatório quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, fazendo-se necessário, neste momento, examinar a figura da associação prevista no artigo 35 da Lei 11.343/06.

Vale a menção de que a figura típica exige a presença dos seguintes requisitos: *duas ou mais pessoas; acordo dos parceiros; vínculo associativo; finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33, caput, e parágrafo 1º, 34 e 36 da mesma lei* (conforme **Lei Antidrogas anotada, 10ª edição, Damásio de Jesus, Editora Saraiva, 2010, São Paulo, pag. 177**).

Com efeito, para a caracterização do delito em comento, demanda-se prova da estabilidade e permanência da associação criminosa. Isso implica dizer que é indispensável para a comprovação da materialidade do delito, o *animus* associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. E, neste aspecto, entendo que não ficou suficientemente comprovada uma ligação entre os réus e outros indivíduos com o exato objetivo de formarem uma sociedade espúria para fins de tráfico, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe.

Por outro lado, no tocante à configuração do tráfico interestadual de drogas,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

oportuno consignar que se exige a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado tenha como destino outro Estado da Federação. Nesse aspecto, vale dizer que o próprio réu disse, em seu interrogatório, que veio conduzindo o veículo onde estava acondicionada a droga de Mato Grosso até São Paulo, restando evidenciado o intuito de transportar a droga entre diferentes unidades da Federação.

Ante o exposto, de rigor o reconhecimento da prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, bem como da causa de aumento específica descrita no artigo 40, V, do mesmo diploma, por parte do réu Reinaldo. Sob outro giro, é medida de direito a absolvição do réu Claudemir por insuficiência probatória, uma vez que seu envolvimento no tráfico de drogas não restou suficientemente comprovado após a devida instrução probatória, bem como a absolvição de ambos pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/06.

Resta-me, portanto, a dosimetria das penas do acusado Reinaldo Moura Peres da Silva, com relação ao delito previsto no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06.

Da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, combinadas com o art. 42 da Lei 11.343/06, apura-se que a culpabilidade excede a própria do tipo, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendida é de grande monta. Ademais, a natureza e a diversidade da substância apreendida, a qual poderia ser distribuída para inúmeros traficantes menores, incentivando a prática de tais crimes e de outros delitos a ele relacionados, tais quais furtos e roubos para manter o vício em tóxicos, aliado ao fato de que o acusado certamente ocupava posição considerável na hierarquia criminosa para ser encarregado de transportar quantidade valiosa de entorpecentes, recomendam a exasperação da pena acima do mínimo legal. Assim, fixo a pena-base em **5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.**

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, entendo que o acusado não faz jus ao redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por conta das circunstâncias já mencionadas. Por outro lado, presente a causa de aumento específica do artigo 40, V, da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em **06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Incabível, por força das circunstâncias consideradas e pelo montante de pena fixado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em que pese o teor do disposto no artigo 33, § 2º, “b”, incabível a fixação de qualquer outro regime que não o mais gravoso no presente caso. Portanto, a pena privativa de liberdade aplicada será cumprida inicialmente em regime **FECHADO**, tendo em vista a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, bem como as circunstâncias da ocorrência.

Ante o exposto e, considerando o que mais dos autos consta, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a ação penal para **CONDENAR** o réu **REINALDO DE MOURA PERES DA SILVA**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, c.c. artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial **FECHADO**, e ao pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, com valor unitário no mínimo, **absolvendo-o** da imputação de ter infringido o delito elencado no artigo 35, *caput*, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Do mesmo modo, **ABSOLVO** o acusado **CLAUDEMIR BISPO**, qualificado nos autos, da imputação de ter infringido o delito elencado no artigo 33, *caput*, e artigo 35, ambos c. c. o artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, na forma dos artigos 29, *caput*, e 69, ambos do Código Penal, e o faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, de acordo com a redação dada pela Lei nº 12.961/14, determino a incineração das drogas apreendidas.

Decreto, outrossim, o perdimento do valor apreendido, uma vez que comprovadamente obtido com a prática da narcotraficância, na forma do artigo 62 e 63 e §§ da Lei nº 11.343/06, em favor da União.

Do mesmo modo, decreto, ainda, a perda do veículo apreendido, dado que comprovadamente utilizado na prática da narcotraficância, na forma artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, c.c. artigos 62 e 63 e §§ da Lei nº 11.343/06, em favor da União.

Expeça-se mandado de prisão para o acusado Reinaldo de Moura Peres da Silva.

Expeça-se, imediatamente, alvará de soltura para o acusado Claudemir



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Bispo.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu Reinaldo de Moura Peres da Silva no rol dos culpados.

P. R. I. C.

São Paulo, 02 de outubro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**